

Nr. 196 Einziehung „volks- und staatsfeindlichen“ Vermögens in Österreich. 3./6. September 1938

Beginn:

Beginn:

a.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 3. September 1938

R 43 II/1269a, Bl. 70–71

Betrifft: Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens in Österreich.

1. Vermerk:

An der Besprechung im Reichsministerium des Innern am 2. September¹ habe ich nur kurze Zeit teilnehmen können, da gleichzeitig die Besprechung über die Durchführung des Gesetzes über die Verantwortlichkeit von Mitgliedern ehemaliger österreichischer Regierungen² stattfand, bei der meine Beteiligung notwendiger war.

Bei der Prüfung des Entwurfs einer *Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande Österreich* stehen 2 Fragen von politischer Bedeutung im Vordergrund. Das ist zunächst die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Ausmaß in Zukunft in Österreich Vermögenseinziehungen erfolgen sollen. Der Entwurf sieht im § 1 Abs. 1 vor, daß das Vermögen von Personen oder Personenvereinigungen, die volks- und staatsfeindliche Bestrebungen gefördert haben, sowie Sachen und Rechte, die zur Förderung solcher Bestrebungen gebraucht oder bestimmt waren, eingezogen werden können. Welche Bestrebungen als volks- und staatsfeindlich anzusehen sind, soll der Innenminister oder die von ihm bestimmten Stellen im Einzelfall feststellen. Diese Bestimmung geht außerordentlich weit. Sie ermöglicht es, das gesamte Vermögen einer jeden Person oder jeden Vereinigung, die irgendwann einmal die Regierung Dollfuß oder Schuschnigg gefördert hat, einzuziehen. Die im übrigen Deutschland für die Einziehung staatsfeindlichen Vermögens geltenden Vorschriften sehen demgegenüber nur vor, daß das Vermögen kommunistischer und sozialdemokratischer Organisationen sowie Sachen und Rechte, die zur Förderung marxistischer oder anderer nach Feststellung des Reichsministers des Innern staatsfeindlicher Bestrebungen gebraucht oder bestimmt sind, eingezogen werden können³. Bei Privatpersonen können hier demnach nur solche Vermögensgegenstände eingezogen werden, die der Förderung staatsfeindlicher Bestrebungen gedient haben oder dienen sollen, also z. B. ein Haus, das jemand den Kommunisten für Versammlungen zur Verfügung gestellt hat. Ich habe bei der Besprechung im Reichsministerium des Innern, ohne etwa persönlich gegen die vorgeschlagene Regelung Widerspruch zu erheben, unter Hinweis auf ihre Tragweite zu klären versucht, was eigentlich beabsichtigt ist. Die Aussprache ergab, daß, *soweit es sich um bereits eingezogenes Vermögen handelt*,

¹ Über den Entw. einer „VO über die Einziehung volks- und staatsfeindl. Vermögens im Lande Österreich“, welchen der RIM am 29. 8. 1938 in revid. Fassung dem StdF, RMRk, RFM, RJuM, RWiM, RFSSChDP sowie RKom. Bürckel und RStH Seyß-Inquart zugeleitet und dabei kurzfristig zu einer kommissar. Besprechung eingeladen hatte; R 43 II/1269a, Bl. 63–69; auch in R 2/5870, Bl. 66–72. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23145. Niederschrift des RIM und Teilnehmerliste nicht ermittelt. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 144, bes. Anm. 3, 5.

² *Gesetz über die Verantwortlichkeit von Mitgliedern ehemaliger österr. Bundes- und Landesregierungen und ihrer Helfer* vom 17. 8. 1938 (RGBl. I S. 1045). Zu dieser Sitzung wie auch zur Vorbereitung des Gesetzes keine Nachweise i. d. A. der Rkei.

³ Marg. Kritzingers mit Hinweis auf die Gesetze vom 26. 5. und 14. 7. 1933 (u. Anm. 11, 12).

die Einziehungen der Geheimen Staatspolizei ohne weiteres als rechtmäßig gelten sollen (§ 7 des Entwurfs⁴), und daß die konfiskatorischen Maßnahmen anderer Stellen in Anwendung der neuen Verordnung nachgeprüft und je nach der Lage bestätigt oder aufgehoben werden sollen⁵. Darüber aber, in welchem Ausmaß *in Zukunft* Einziehungen erfolgen sollen, war weder von dem Vertreter der Geheimen Staatspolizei, der über die Verhältnisse nicht unterrichtet zu sein schien, noch von Dr. Wimmer, der als Vertreter des Reichsstatthalters an der Besprechung teilnahm⁶, eine auch nur einigermaßen klare Auskunft zu erhalten. Dr. Wimmer betonte nur wiederholt, man brauche diese Bestimmung⁷. Er teilte ferner mit, daß beabsichtigt sei, das eingezogene Vermögen zur Wiedergutmachung der Schäden zu verwenden, die in der vergangenen Zeit in Österreich die Nationalsozialisten erlitten hätten.

Damit wird die zweite politische Frage berührt. Der Entwurf sieht im § 1 Abs. 1 und 2 vor, daß das Vermögen zu *Gunsten des Landes Österreich*, mit Zustimmung des Reichsministers des Innern auch zu Gunsten anderer Rechtspersonen eingezogen werden soll. Über das Vermögen soll der Reichsstatthalter im Einvernehmen mit dem Reichskommissar verfügen. Dazu habe ich unter Bezugnahme auf die Anordnungen des Führers hinsichtlich des bereits eingezogenen Vermögens⁸ erklärt, daß ich nicht wisse, ob der Führer mit dieser Regelung einverstanden sei, und gebeten, die Verordnung vor ihrem Erlaß hier noch einmal vorzulegen.

An der Beratung der übrigen Bestimmungen habe ich nicht teilgenommen. Sie sind im wesentlichen mehr rechtlicher und technischer Natur. Von einer gewissen Bedeutung sind die Bestimmungen der §§ 7 ff., die die bisher erfolgten konfiskatorischen Maßnahmen ordnen sollen. Im Gegensatz zu der Regelung für die künftigen Einziehungen sehen die Bestimmungen vor, daß Forderungen und Rechte an den eingezogenen Vermögensgegenständen erlöschen. Die dadurch Geschädigten sollen indessen nach §§ 11–15 eine Entschädigung erhalten.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt mit der Bitte um Kenntnisnahme.

M. E. ist die beabsichtigte Regelung nicht unbedenklich, ganz besonders mit Rücksicht darauf, daß das eingezogene Vermögen zur Wiedergutmachung der von Nationalsozialisten in Österreich erlittenen Schäden verwandt werden soll. Daß diese Wiedergutmachung erfolgt, ist selbstverständlich. Man sollte aber dafür *allgemeine* Mittel zur Verfügung stellen. Die Verbindung mit Vermögenskonfiskationen birgt die Gefahr in sich, daß man, um möglichst reiche Mittel zur Verfügung zu haben, möglichst viel einzieht. Vermögenskonfiskationen bei Volks- und Staatsfeinden sollen aber den Zweck haben, diesen ihre Waffe zu nehmen, und nicht eine Einnahmequelle für den Staat sein⁹. Ich möchte annehmen, daß die im übrigen Deutschland geltenden Vorschriften auch für Österreich passen müßten; d. h. daß bei Privatpersonen nur solches Vermögen der Konfiskation unterliegt, das volks- oder staatsfeindlichen Zwecken gedient hat oder dienen soll, und daß nur bei Vereinigungen, die volks- und staatsfeindliche Zwecke verfolgen (kommunist. und sozialdem. ist für Öst[erreich]

⁴ Entw. § 7: „Einziehungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung von der Geheimen Staatspolizei verfügt worden sind, gelten als Einziehungen im Sinne dieser Verordnung. [...]“

⁵ Ein wesentl. Zweck der VO bestand in der rückwirkenden Legalisierung „wilder“ Beschlagnahmen. Aus Sicht des RIM sollte sie v. a. die zahlreichen Vermögenseinziehungen, welche der von RKom. Bürckel am 18. 3. in Wien eingesetzte, aber erst durch das österr. Landes-Gesetz über die Überleitung und Eingliederung von Vereinen, Organisationen und Verbänden vom 14. 5. 1938 (GBl. Österr. Nr. 138/38) formell bestätigte „Stillhaltekommissar für Vereine, Organisationen und Verbände“, Albert Hoffmann, bereits zugunsten der NSDAP verfügt hatte, eindämmen und zum Stillstand bringen. Zur Tätigkeit Hoffmanns als Partei-, nicht Staatsorgan vgl. R 43 II/1358a, Bl. 102–172; generell PAWLOWSKI/LEISCH-PROST/KLÖSCH Vereine, passim; zum Behördenaufbau dort S. 26–81.

⁶ Friedrich Wimmer, SS-Sturmbannführer, figurierte als „Staatskommissar“ beim RStH in Österreich.

⁷ Bereits über die am 9. 8. 1938 vorausgehende Besprechung (Dok. Nr. 144 Anm. 5) hatte MR Schwandt notiert: „Die Maßnahmen, die noch zu erwarten sind, werden voraussichtlich größeren Umfang haben als die bisherigen. Eine zeitliche Begrenzung des Gesetzes [sic] ist zurzeit nicht beabsichtigt.“

⁸ Dok. Nr. 144a.

⁹ Marg. Lammers: „Richtig!“

zu eng), das gesamte Vermögen eingezogen werden kann. Die Verbindung mit der Wiedergutmachung würde, wie mir scheint, besser ganz unterbleiben. Eine besondere Behandlung wird allerdings m. E. das bereits eingezogene oder beschlagnahmte Vermögen erfahren müssen. Daß die von der Geheimen Staatspolizei durchgeführten Einziehungen ohne weiteres zu bestätigen sein werden, halte ich für richtig. Bei den übrigen Einziehungen wird voraussichtlich praktisch auch nur in wenigen Fällen eine Wiederaufhebung möglich sein. Man könnte hier die Regelung dahin treffen, daß sie aufzuheben sind, soweit die Billigkeit es erfordert.

Einstweilen wird abgewartet werden können, bis der Reichsminister des Innern den Entwurf der Verordnung hier vorlegt.

3. W[ieder]v[orlage] am 20. September 1938.

Kr[itzinger]

b.: Vorlage des Ministerialrats im Reichsfinanzministerium Schwandt an Reichsminister Schwerin von Krosigk. 6. September 1938¹⁰

R 2/5870, Bl. 74–76

1. *Vermerk:*

Betrifft: Wiedergutmachung von Schäden in Österreich und Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens in Österreich.

Im Reichsministerium des Innern ist eine Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande Österreich vorbereitet worden. Vorbild ist die Regelung im Altreich (Gesetz über die Einziehung kommunistischen Vermögens vom 26. 5. 33¹¹, Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 14. 7. 33¹² und Gesetz über die Gewährung von Entschädigungen bei der Einziehung oder dem Übergang von Vermögen vom 9. 12. 37¹³). In Österreich handelt es sich, anders als im Altreich, weniger um kommunistische und sozialdemokratische Organisationen, als vielmehr um Vermögen der Vaterländischen Front und Mitgliedern davon sowie von Legitimisten und Juden. Das Gewerkschaftsvermögen wird durch den Gesetzentwurf nicht berührt, ebensowenig das Habsburger Vermögen¹⁴. Die Einziehungen sollen in erster Linie zugunsten des Landes Österreich vorgenommen werden, daneben auch zugunsten des Reichs und der NSDAP. Die ausführende Stelle soll regelmäßig die Geh. Staatspolizei sein. Wie hoch der Wert der betroffenen Vermögen sein kann, ist zurzeit nicht zu übersehen, zumal auf Grund des Gesetzes auch noch in Zukunft Einziehungen vorgenommen werden sollen. Der Entwurf geht weiter als die altreichsdeutsche Regelung. Nach der altreichsdeutschen Regelung sind subjektiv betroffen die kommunistische und sozialdemokratische Partei und deren Hilfs- und Ersatzorganisationen sowie Sachen und Rechte, die zur Förderung kommunistischer, marxistischer oder anderer volks- oder staatsfeindlicher Bestrebungen gebraucht oder bestimmt sind. In Österreich sollen dagegen betroffen sein Personen oder Personenvereinigungen, die volks- oder staatsfeindliche Bestrebungen gefördert haben, sowie Sachen und Rechte, die zur Förderung solcher Bestre-

¹⁰ Datierung nach der Schlußparaphe Schwandts. Der Eintrag „15. September 1938“ am Kopf der Vorlage bezieht sich auf die Ausfertigung der beiden dem Vm. anhängenden Schreiben (u. Anm. 17).

¹¹ RGBl. I S. 293; s. ARH I/1, Nr. 143 P. 4.

¹² RGBl. I S. 479; s. ARH I/1, Nr. 193 P. 1.

¹³ RGBl. I S. 1333; s. ARH IV, Nrr. 45, 58, 163, 186 P. 6.

¹⁴ Hierzu s. Dok. Nr. 263.

bungen gebraucht oder bestimmt waren. Die Regelungen sind sowohl im Altreich wie in Österreich als Dauerregelungen gedacht. Die weitere Fassung für Österreich beruht auf den Wünschen der österreichischen Vertreter, die erklärten, daß die engere Regelung im Altreich für Österreich nicht ausreiche. Mit einer zeitlichen Begrenzung der Regelung für Österreich, die der Vertreter des RFM anregte, erklärten sich die übrigen Ressorts nicht einverstanden. Auf Vermittlungsvorschlag des Vertreters des RFM soll lediglich eine Ermächtigung für den Reichsinnenminister vorgesehen werden, wonach er den Zeitpunkt des Außerkrafttretens der Verordnung bestimmt. Dabei ist daran gedacht, zu gegebener Zeit in Österreich und im Altreich eine übereinstimmende Regelung zu treffen. Im übrigen entspricht die österreichische Regelung weitgehend der Regelung im Altreich. Wesentliche Meinungsverschiedenheiten über den Inhalt der Verordnung bestanden zuletzt nicht mehr. Der in der Sitzung anwesende Vertreter der Reichskanzlei bemerkte, daß der Inhalt des Verordnungsentwurfs noch dem Führer vorgetragen werde.

Vom Standpunkt des RFM ist noch Stellung zu nehmen zu der folgenden Vorschrift in § 1 Abs. 2 des Entwurfs:

„Über das zugunsten des Landes Österreich eingezogene Vermögen verfügt der Reichsstatthalter (österreichische Landesregierung) in Wien im Einvernehmen mit dem Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich.“

Es handelt sich dabei um die Verwertung eingezogenen Vermögens zur Wiedergutmachung von wirtschaftlichen Schädigungen, welche die Kämpfer für die nationalsozialistische Bewegung in Österreich erlitten haben. Nach der Äußerung der österreichischen Vertreter in der Sitzung im R[eichs]M[inisterium] d[es] I[nnern] am 2. 9. 38 befürwortet der Reichskommissar die Aufnahme der Vorschrift in die Verordnung, dagegen hält sie der Reichsstatthalter für entbehrlich, wenn die Frage anderweitig befriedigend geregelt wird. In der Sitzung vom 2. 9. 38 hat der Vertreter des RFM die Stellungnahme vorbehalten, daher ist nunmehr entsprechend dem Schreiben des Herrn Staatssekretärs an den Reichsleiter Bormann vom 27. 8. 38¹⁵ an den RMdI im nachstehenden Sinne zu schreiben. Im übrigen ist in Österreich bereits der Entwurf eines Gesetzes über die Wiedergutmachung der wegen des Eintretens für die nationalsozialistische Erhebung erlittenen wirtschaftlichen Schädigungen vorbereitet worden, der nebst einer eingehenden Begründung dem Herrn RMdI, z. Hd. des Herrn MinRats Dr. Hoche, übersandt werden soll. Dr. Hoche erklärte auf Befragen, er habe das Schreiben noch nicht erhalten. Der Vertreter des Reichsstatthalters meinte auf Befragen, der Entwurf befinde sich zurzeit beim Stellvertreter des Führers¹⁶.

[...] ¹⁷

Schw[and]t 6/9.

¹⁵ StS Reinhardt hatte Bormann am 27. 8. 1938 geschrieben: Ob das eingezogene Vermögen ausschließlich zur Entschädigung ehem. illegaler NS-Aktivisten bereitzuhalten sei, lasse sich erst entscheiden, wenn feststehe, „was alles als volks- und staatsfeindliches Vermögen in diesem Sinn angesehen werden soll und welchen *Umfang* dieses Vermögen annehmen wird“. Auch der Wiedergutmachungsbedarf selbst stehe nicht fest. „Ich halte es nicht für erforderlich, daß eine Bestimmung der vorgeschlagenen Art in das Gesetz aufgenommen wird. Es kann aber vereinbart werden, daß die beschlagnahmten und noch zu beschlagnahmenden Vermögen in dem erforderlichen Umfang zu Zwecken der Wiedergutmachung verwertet werden, soweit nicht der Führer über verschiedene Gegenstände unmittelbar verfügt und nicht der eine oder andere Gegenstand besser für öffentliche Zwecke in Anspruch genommen wird.“ R 2/5870, Bl. 64 f.

¹⁶ Der Entw. eines WiedergutmachungsG ging dem RIM vom RStH in Österreich am 26. 9. 1938 zu, danach am 10. 10. den Reichsressorts zur Stellungnahme. Näheres s. Dok. Nr. 262.

¹⁷ Folgt: Reinkonzept des Schreibens an den RIM analog der Argumentation Reinhardts (o. Anm. 15) und einer Abschrift an den RStH in Österreich, von RFM v. Krosigk am 15. 9. 1938 ausgefertigt. – Der RIM übersandte dem RMRk am 17. 9. 1938 eine neugefaßte VO und bat das Einverständnis Hitlers einzuholen. Als wesentl. Änderung war nur die Ermächtigung des RIM eingefügt, ihr Außerkrafttreten festzusetzen: R43 II/1269a, Bl. 72–75. Kritzinger erneuerte mit Vm. vom 23. 9. seine Bedenken und empfahl, zunächst RKom. Bürckel, der eine Stellungnahme bislang schuldig geblieben war, zu einer Äußerung zu veranlassen, was mit Schreiben des RMRk vom 24. 9. geschah: ebd. Bl. 76–78. Fortgang s. Dok. Nr. 217.

Zitierhinweis

Nr. 196 Einziehung „volks- und staatsfeindlichen“ Vermögens in Österreich. 3./6. September 1938a. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 3. September 1938b. Vorlage des Ministerialrats im Reichsfinanzministerium Schwandt an Reichsminister Schwerin von Krosigk. 6. September 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d196>